

1526297-53.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2249983/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 4270054 - 04º D.P. GUARULHOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1526297-53.2019.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2249983/2019 - 04º D.P. GUARULHOS, 4270054 - 04º D.P. GUARULHOS, 4655/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2249983 - 04º D.P. GUARULHOS, 4655/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2249983 - 04º D.P. GUARULHOS, 4655/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2249983 - 04º D.P. GUARULHOS, 4655/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2249983 - 04º D.P. GUARULHOS, 4655/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS, 2249983 - 04º D.P. GUARULHOS, 4655/19/212 - 04º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

YANKA FERREIRA DE ANDRADE e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

25/07/2022

Aos 25 de julho de 2022, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências criada dentro da Plataforma Microsoft Teams para audiências por videoconferência, com a concordância prévia e expressa das partes, por requisição do juízo da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA

PIOVESAN, comigo Escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Dra. Eliana Guillaumon Lopes Vieira. Presente(s) o(s) réu: CARLOS WESLEY MARCELINO RIBEIRO-presos e req PENIT DE LAVÍNIA -Advogada: OAB 426974/SP - Suellen Otilia Moraes da Silva- Iniciados os trabalhos, após prévia identificação, foi(ram) ouvida(s) a(s) a testemunha(s) de acusação/defesa TESTEMUNHA/A: MARCONDES PEREIRA DA SILVA-PC e TESTEMUNHA/A: JORGE ANDRE CARVALHO-PC, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Em seguida, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates orais. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Dada a palavra ao Advogado(a), por ele(a) foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença.: Vistos. CARLOS WESLEY MARCELINO RIBEIRO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pois, segundo a denúncia, nas circunstâncias de fato ali descritas, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, tráfico, 180 invólucros plásticos contendo "cocaína" e 360g de "maconha", em uma única porção, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O inquérito foi instaurado mediante portaria. Notificado, o réu apresentou defesa à fl. 111. A denúncia foi recebida à fl. 112 e o réu citado. O laudo de exame químico toxicológico foi juntado às fls. 13/15 dos autos. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, a representante do Ministério Público, entendendo não comprovados os fatos descritos na denúncia diante da prova produzida nos autos, pugnou pela improcedência total da ação penal. A Defesa reiterou o pedido. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada improcedente, como requerido pelas partes, eis que, como mencionado pelas partes, os depoimentos dos policiais prestados em juízo foram vagos e imprecisos a confirmar a autoria do crime, ainda que comprovada a apreensão de entorpecentes quando dos fatos, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 13/15. Em juízo o acusado negou a autoria do fato. Não estava em sua casa quando os policiais lá estiveram. Quando chegou, viu que a casa estava aberta, os cachorros soltos. Tinha maconha em casa, para seu uso, um caroço, não sabe quanto era. Não tinha cocaína em casa. Nem tomou conhecimento que os policiais foram à sua casa quando dos fatos. Sua negativa, como se explicitou, não foi desmentida da prova produzida, eis que os policiais pouco se recordaram dos fatos. O policial Marcondes disse que somente se recordava do envolvimento do réu com ocorrência de entorpecentes. Disse que em investigações receberam a informação de que o réu estaria transportando entorpecentes em veículo determinado. Não se recordaram como ele foi identificado. O outro policial deu conta de que receberam a informação de que tráfico ocorrida no imóvel, de modo que foram ao local, mas não encontraram o acusado. Não se recorda o que foi apreendido. Como se vê, insista-se, a prova é vaga e imprecisa, fazendo aproveitar ao réu o princípio do in dubio pro reo e o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, por não corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, aqueles elementos que outrora suportavam a acusação. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu CARLOS WESLEY MARCELINO RIBEIRO, qualificado nos autos, das imputações que o deram como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado esta decisão, comunique-se. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, comunique-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelas partes e

pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença nesta data. Cumpra-se-a. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (MARCONDES) Escrevente Técnico Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita